

시정 요구

1. 제 목 : 감정노동휴가 사용 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 직원에게 감정노동휴가를 부여하고 감정노동 예방을 위한 교육, 직장 내 고충 상담원 운영 등 지원을 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제31조(특별휴가) 제13항에 따르면 직원이 감정노동에 따른 휴가를 청구한 경우 연 2일 줄 수 있다고 규정하고 있으며 「2022년 임금 및 단체 협약서」 제76조(기타 유급휴가) 제1항다호에서는 감정노동휴가로 2일(2023년부터 적용)을 부여하고 유급휴가로 인정하고 있습니다.

한편 [REDACTED] “2022년 임금 및 단체협약 체결 및 보수규정 등 개정 관련 후속조치 계획”에서는 감정노동휴가 부여 기준에 대하여 [표1]과 같이 2023. 1. 1.부터 신규 입사자가 입사일로부터 90일 이상 근무할 경우에는 감정노동휴가 1일을, 180일 이상 근무할 경우에는 2일의 휴가를 부여하며, 근무일수 충족 전에도 휴가 사용은 가능하나 당해 연도에 근무 일수를 충족하지 못할 경우, 연차로 대체하도록 안내하였습니다.

[표1] 신규입사자 감정노동휴가 부여 기준(노사-201, 2023.01.25.)

구분	부여일수	기준 적용일	사용가능기간	비고
입사일로부터 90일 이상 근무	1일	2023.1.1.부터	2023.12.31.까지	휴직기간 제외 근무일수 충족시 감정노동휴가 부여
입사일로부터 180일 이상 근무	2일			

따라서 공단 직원은 감정노동휴가 부여 기준에 따라 휴가를 사용하되, 감정노동휴가를 우선 사용한 후 당해 연도 근무 일수 충족이 불가능한 경우에는 연차로 대체하거나 급여에서 정산하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [redacted] 종합감사 시 직원의 감정노동휴가 사용 현황을 점검한 결과, [redacted]에서는 [표2]와 같이 2023년 신규 입사자가 감정노동휴가로 근무 일수 충족 전 2일을 사용하였으나, 초과 사용한 1일에 대하여 퇴직 시 연차수당(퇴직급여)에서 차감되지 아니한 사실이 확인되었습니다.

[표2] 감정노동휴가 미 정산 내용

(단위 : 금액/원)

사원번호	성명	입사일	퇴직일	감정노동휴가 사용일수	감정노동휴가 사용일자	휴가초과 사용일수	정산금액 (환수)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted]	[redacted]	77,730

4. 관계기관 의견

- [redacted]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [redacted]
 - 퇴직자의 미정산 된 감정노동휴가 사용분 77,730원을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)